

附件

新疆电力市场监管实施细则（试行）

第一章 总 则

第一条 为维护电力市场秩序,保证电力市场的统一、开放、竞争、有序,根据《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9号)及其配套文件、《电力市场监管办法》、《国家能源局能源争议纠纷调解规定》、《电力中长期交易基本规则(暂行)》、《新疆电力中长期交易实施细则(试行)》和有关法律法规,结合新疆实际,制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于新疆区域内和涉及新疆的跨省跨区电力市场交易行为的监管。

第三条 国家能源局新疆监管办公室(以下称为能源监管机构)依照法律法规和国务院有关规定,履行电力市场监管职责。

第四条 电力市场监管依法依规进行,并遵循公开、公正和效率的原则。

第五条 电力市场成员应自觉遵守有关电力市场的法规,严格执行电力市场交易规则。

第六条 任何单位和个人对违反电力市场相关法规和电力市场交易规则的行为有权向能源监管机构举报,能源监管机构应

及时处理，并为举报人保密。

第二章 监管对象与内容

第七条 电力市场监管对象为电力市场成员，分为市场运营机构、电网企业和市场主体三类：

（一）市场运营机构包括电力交易机构和电力调度机构；

（二）电网企业包括国网新疆电力有限公司及所属供电公司，兵团及所属各师电力公司、水利、石油等局域电网企业，趸售县（团场）供电公司等；

（三）市场主体包括各类发电企业、售电公司（含拥有配电网运营权的售电公司）、电力用户和独立辅助服务提供者。

第八条 对电力市场成员的下列行为事项实施监管：

（一）履行电力系统安全义务的情况；

（二）参与电力市场交易资质的情况；

（三）执行电力市场运行规则的情况；

（四）进行交易和电费结算情况；

（五）电力市场信息披露和报送情况；

（六）执行国家标准、行业标准的情况。

第九条 除本实施细则第八条所列行为事项外，对电力交易机构的下列行为事项实施监管：

（一）电力市场交易相关实施细则拟定、修改及执行情况；

(二) 市场主体注册管理情况;

(三) 按交易规则组织电力市场交易, 电力市场技术支持系统的建设、维护、运营和管理情况;

(四) 组织签订相关电力运营合同(协议)、交易计划编制及执行情况;

(五) 提供电力交易结算依据和相关服务情况;

(六) 按授权开展电力市场运行监视和分析, 特定情况下干预市场, 防控市场风险情况;

(七) 配合市场管理委员会履职情况;

(八) 电力交易机构独立运营情况;

(九) 在注册中发电业务许可、供电业务许可等行政许可制度执行情况;

(十) 平衡资金账户管理和资金使用情况;

(十一) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十条 除本实施细则第八条所列行为事项外, 对电力调度机构的下列行为事项实施监管:

(一) 履行电力交易安全校核职责情况;

(二) 电力调度自动化系统运行、维护和管理情况;

(三) 按要求实施电力调度以及实时平衡调度情况;

(四) 向电力交易机构提供安全约束条件和网络拓扑、电网系统参数和安全校核参数等基础数据的情况;

(五) 电力交易结果执行情况;

(六) 按规定披露和提供电网运行等信息情况;

(七) “两个细则”执行情况;

(八) 按照交易规则组织辅助服务市场、跨区域省间富裕可再生电力现货等交易,并按照规定提供电力市场技术支持系统的建设、维护、运营和管理情况;

(九) 辅助服务市场、跨区域省间富裕可再生电力现货等交易的市场主体注册管理、交易组织、交易信息披露、相关实施细则的拟定、修改及执行等情况;

(十) 辅助服务市场交易及“两个细则”的平衡资金账户管理、资金使用情况;

(十一) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十一条 除本实施细则第八条所列行为事项外,对电网企业的下列行为事项实施监管:

(一) 公平无歧视开放电网情况;

(二) 电网配套设备设施投资建设、运营和技术管理情况;

(三) 按照国家规定的电能质量和供电服务质量标准向用户提供报装、计量、抄表、维修、结算、收费、支付等供电服务的情况;

(四) 相关电力运营合同(协议)签订、备案及履行情况;

(五) 与电网企业产权关联的发电企业和售电公司独立运营

和关联交易情况;

(六) 电力业务许可证(供电类、输电类)取得情况;

(七) 按规定收取输配电费、代收代缴电费、政府性基金及附加等情况;

(八) 所属售电企业开展竞争性售电业务情况;

(九) 相关价格成本政策执行情况;

(十) 企业投资及运营效率情况;

(十一) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十二条 除本实施细则第八条所列行为事项外,对发电企业的下列行为事项实施监管:

(一) 符合国家和地方政府产业政策、能耗指标等情况;

(二) 电力业务许可证(发电类)取得情况;

(三) 准入和退出电力市场情况;

(四) 按交易规则参与电力市场交易,相关电力运营合同(协议)签订、备案及履行情况;

(五) 电力调度指令执行情况;

(六) 电价政策执行及电力成本情况,自备电厂按规定缴纳政府性基金及附加、政策性交叉补贴和系统备用费情况;

(七) 不正当竞争、串通报价、交易电量占市场交易总量比例、行使市场力及违规交易等情况;

(八) 资产股权变动、重大经营活动和财务风险情况;

(九) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十三条 除本实施细则第八条所列行为事项外,对售电公司的下列行为事项实施监管:

(一) 满足《售电公司准入与退出管理办法》有关规定情况,增量配电业务开展及实施情况;

(二) 准入和退出电力市场情况;

(三) 按规则代理电力用户参与电力市场交易,相关电力运营合同(协议)签订、备案及履行情况,电价政策执行情况;

(四) 电力调度指令执行情况(在系统特殊运行状况下按调度机构要求安排受委托的电力用户用电);

(五) 按电力需求侧管理规定执行有序用电管理情况;

(六) 不正当竞争、串通报价、行使市场力和违规交易等情况;

(七) 资产股权变动、重大经营活动和财务风险情况;

(八) 开展竞争性售电业务情况;

(九) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十四条 对拥有配电网运营权的售电公司,除本实施细则第八条、第十一条、第十三条所列行为事项外,还对以下情况实施监管:

(一) 具有独立法人资格、独立运营,具备条件的应将配电业务与竞争性售电业务分开核算;

- (二) 电力业务许可证(供电类)取得情况;
- (三) 配电价格核定及执行情况;
- (四) 国家有序放开配电网业务等政策执行情况;
- (五) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十五条 除细则法第八条所列行为事项外,对电力用户的下列行为事项实施监管:

- (一) 符合国家和地方政府产业政策、能耗指标情况;
- (二) 准入和退出电力市场情况;
- (三) 按规则参与电力市场交易,相关电力运营合同(协议)签订、备案及履行情况,执行电价政策情况;
- (四) 电力调度指令执行情况(在系统特殊运行状况下按调度机构要求安排用电);
- (五) 按电力需求侧管理规定执行有序用电管理情况;
- (六) 不正当竞争、串通报价、行使市场力和违规交易行为的情况;
- (七) 能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第十六条 除本实施细则第八条所列行为事项外,对独立辅助服务提供者的下列情况(包括但不限于)实施监管:

- (一) 通过电力调度机构机组辅助服务能力测试情况;
- (二) 进入和退出电力市场情况;
- (三) 按规则参与辅助服务交易,相关电力运营合同(协议)

签订、备案及履行情况；

（四）电力调度指令执行情况；

（五）不正当竞争、串通报价、行使市场力和违规交易等情况；

（六）能源监管机构认为需要监管的其他行为事项。

第三章 市场主体注册及退出监管

第十七条 电力市场实行注册管理制度。进入或者退出电力市场应当办理相关的注册手续。电力交易机构或电力调度机构根据要求分别具体负责电力市场注册管理工作，建立市场注册工作制度并向社会公开。

第十八条 向电力交易机构或电力调度机构申请注册的市场主体应符合准入条件、满足市场交易规则有关技术规定，并承诺遵守电力市场规则、履行相关责任和义务。

第十九条 售电企业应保持准入条件，并定期向能源监管机构报送资产状况及上年度财务和业务经营情况，确保企业资产与售电总额相匹配。

第二十条 市场主体提供的注册材料应真实有效。能源监管机构对市场主体的注册材料不定期进行抽查。对市场主体存在虚假注册材料或未按照要求及时办理变更注册，将责令其限期整改，并根据情节严重程度将其列入黑名单。拒不整改的，将强制

退出电力市场。

第二十一条 电力交易机构或电力调度机构应当按照电力市场运营规则规定的程序和时限办理注册手续。注册审核情况应当向电力市场主体公布并报能源监管机构备案。

第二十二条 市场主体变更注册或撤销注册，应当按照电力市场规则的规定，向电力交易机构或电力调度机构提出申请。经同意后，方可变更或者撤销注册。当已完成注册的市场主体不能继续满足市场准入条件时，由电力交易机构或电力调度机构撤销注册。

第二十三条 退出电力市场的市场主体，在规定的时间内不得参与市场交易。

第四章 市场运营监管

第二十四条 能源监管机构依据相关法律法规对电力市场公平开放、市场秩序、市场交易、交易组织和实施、信息公开和披露、市场主体信用、售电服务、交易机构和电网企业制定的交易细则及相关规定、电网企业的配售分开情况、交易机构独立运营情况等市场运营情况实施监管。

第二十五条 能源监管机构负责建立电力市场业务监管报告制度，核查企业资产与市场份额的匹配情况，维护市场公平竞争，保障用户权益。

第二十六条 对以下电力市场公平竞争情况（包括但不限于）实施监管：

（一）各市场主体在电力市场中所占份额的比例：单一市场主体（含其关联企业）所占市场份额均不得超过 25%；

（二）发电企业投资成立的售电公司（含全资、控股或参股），应具有独立法人资格，售电业务与发电业务应办公分离，人、财、物独立运营，并制定相关工作规范；

（三）市场主体应公平竞争，尊重自主选择权，各方按照自主原则达成交易意向。合同期满后，售电公司无正当理由不得阻碍用户重新选择其他交易对象；

（四）市场主体不得以不正当手段损害竞争对手商业信誉或排挤竞争对手，不得利用虚假宣传等方式欺骗或误导交易对象；

（五）市场主体不得协助资产关联等利益相关方扰乱市场、串通交易、合谋获利，影响其他市场主体公平竞争。

第二十七条 对电网企业的竞争性售电业务实施不对称监管。电网企业所属（含全资、控股或参股）售电企业应具有独立法人资格、独立运营。电网企业应从人员、资金、信息等方面确保竞争性售电业务与输配电业务、调度交易业务、非竞争性售电业务隔离并制定相关工作规范。相关工作规范应通过企业门户网站向社会公开，并在开展竞争性售电业务前向能源监管机构备案。

第二十八条 电网企业有下列情况之一的，暂不开展竞争性售电业务：

- (一) 电力交易机构采取电网企业全资子公司组织形式的；
- (二) 由电网企业现有内设机构承担电力交易职能的；
- (三) 能源监管机构认为影响市场公平竞争的其他情形。

第二十九条 对电网企业提供保底供电服务情况实施监管。电网企业承担其配电区域内保底供电服务。当售电公司终止经营或无力提供售电服务时，电网企业在保障电网安全和不影响其他用户正常供电的前提下，按照规定的程序、内容和质量要求向相关用户供电，并向非市场用户供电，按照政府规定收费。

第三十条 对相关电力运营合同（协议）签订、备案及履行、电费结算及偏差考核执行情况实施监管。对无正当理由不履行的市场主体，责令整改，拒不整改的限制其参加市场交易并纳入信用监管，情节严重的强制退出电力市场。

第五章 电力市场业务稽核

第三十一条 能源监管机构应建立电力市场业务稽核机制，对电力市场运行情况进行监测，对电力交易机构和电力调度机构履职情况进行评估，以发现和避免滥用市场力及市场操纵行为，提高电力市场运行效率，维护市场公平竞争秩序。

可委托符合要求的第三方机构开展业务稽核，电力交易机构

或电力调度机构应为第三方机构履责提供场地、数据接入等必要保障。第三方机构依法依规承担信息保密义务。

第三十二条 第三方机构对电力市场以下情况进行分析与监测：

- （一）市场力结构化指标；
- （二）扫描市场报价和运行情况；
- （三）市场异常事件；
- （四）市场交易规则公平性、合理性、适应性；
- （五）市场运行管理情况；
- （六）能源监管机构认为需要监测的其他事项。

第三十三条 第三方机构应按要求以日、月、季度、年度为周期提交市场监测分析报告。监测报告内容包括但不限于市场力、电力市场价格、网络阻塞情况、非正常报价及非正常市场行为、市场运行效率、市场规则缺陷及修订建议、第三方机构工作开展情况等。

第三十四条 能源监管机构依据有关法律法规，参考第三方机构调查结论，对市场违规行为做出处理决定。

第三十五条 能源监管机构定期对第三方机构的市场监测履责情况进行评估。

第六章 电力市场干预与中止

第三十六条 为保证电力系统安全稳定运行，电力交易机构或电力调度机构可按相关规定或要求对市场进行必要的干预，同时可制定临时方案，对相关内容进行适当调整，以利于市场尽快恢复运行。电力交易机构或电力调度机构应及时向电力市场主体公布干预过程，并于事后向能源监管机构详细报告市场干预原因、过程及情况。

第三十七条 有下列情形之一的，电力交易机构或电力调度机构可以进行市场干预：

- （一）电力系统出力不足，无法保证电力市场正常运行的；
- （二）电力系统内发生重大事故危及电网安全的；
- （三）电力市场技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等发生故障导致交易无法正常进行的；
- （四）能源监管机构作出终止电力市场决定的；
- （五）能源监管机构规定的其他情形。

第三十八条 有下列情形之一的，由能源监管机构做出中止电力市场的决定，并向电力市场成员公布中止原因：

- （一）电力市场未按照规则运行和管理的；
- （二）电力交易规则不适应电力市场交易需要，必须进行重大修改的；
- （三）电力市场交易发生恶意串通操纵市场的行为，并严重影响交易结果的；

(四) 电力市场技术支持系统、自动化系统、数据通信系统等发生重大故障，导致交易长时间无法进行的；

(五) 因不可抗力不能竞价交易的；

(六) 电力市场发生其他严重异常情况的。

第三十九条 当面临重大自然灾害和突发事件，进入应急状态或紧急状态时，暂停市场交易，全部或部分免除市场主体的违约责任。发电全部或部分电量应执行指令性交易，用电执行有序用电计划。

第四十条 电力交易机构或电力调度机构应事前制定电力市场应急预案，用于电力市场干预、中止和暂停期间的电力系统运行和电费结算，经能源监管机构审查同意后执行。电力交易机构或电力调度机构应详细记录应急预案执行情况并向能源监管机构报告。

第七章 电力市场争议处理

第四十一条 本实施细则所指争议是市场成员之间的下列争议：

- (一) 注册或注销市场资格的争议；
- (二) 市场成员按照规则行使权利和履行义务的争议；
- (三) 市场交易、计量、考核和结算的争议；
- (四) 其它原因产生的市场争议。

第四十二条 市场成员之间因电力市场交易发生争议时，可以按照以下方式处理：

- （一）协商解决；
- （二）申请调解或裁决；
- （三）申请仲裁；
- （四）提请司法诉讼。

第四十三条 因履行合同发生的争议，按照《国家能源局能源争议纠纷调解规定》进行调解。

第四十四条 电力市场成员对能源监管机构的行政处理决定有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第八章 监管措施

第四十五条 能源监管机构可以查验电力交易机构或电力调度机构相关技术支持系统。电力交易机构或电力调度机构应按要求将相关信息系统接入电力监管信息系统或者对能源监管机构开放。

第四十六条 电力交易机构或电力调度机构违反规定开展交易活动的，能源监管机构可以采取停止其业务活动等监管措施。电力交易机构或电力调度机构从业人员在履行职务时，本人及其亲属与市场主体利益相关的，从业人员应回避。

第四十七条 对电网企业未按照规定收购可再生能源电量、

未按政府要求建设或未及时建设可再生能源发电项目接入工程、拒绝或阻碍签订相关电力运营合同（协议）、未提供或未及时提供可再生能源发电上网服务、未优先调度可再生能源发电等违法行为，能源监管机构将责令其限期改正，拒不整改的，按照《中华人民共和国可再生能源法》第二十九条、《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》第二十条的规定处理。

第四十八条 能源监管机构根据履行监管职责的需要，有权要求电力市场成员报送与监管事项相关的文件、资料，电力市场成员应当如实提供。

第四十九条 能源监管机构有权责令电力市场成员按照国家有关电力监管规章、规则的规定如实披露有关信息。

第五十条 能源监管机构可以对电力市场成员不履约、欠费、滥用市场力、开放歧视、未按规定披露信息等失信行为通过电力交易平台在电力市场成员内部进行通报，必要时将有关信息上传至能源行业信用信息平台，由能源行业信用信息平台交换至“信用中国”网站向社会公布。对于严重失信的市场主体，依法依规列入“黑名单”管理，实施信用约束、联合惩戒；对于严重失信并造成严重后果的市场主体，可以限制其交易或强制其退出电力市场。

第五十一条 能源监管机构依法履行职责，可以采取下列措施，进行现场检查：

(一) 进入监管对象进行检查;

(二) 询问电力市场成员的工作人员, 要求其对有关检查事项作出说明;

(三) 查阅、复制与检查事项有关的文件、资料, 对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存;

(四) 对检查中发现的违法违规行为, 有权当场予以纠正或者要求限期改正。

第五十二条 能源监管机构可以对电力市场成员与履约能力有关的法人资格、财务、技术等信息进行抽查评估。

第五十三条 能源监管机构对市场主体违反本实施细则有关规定, 影响到交易公平开展的, 暂停其参与市场交易, 责任由相关市场主体承担。

第五十四条 电力市场成员违反本实施细则有关规定的, 能源监管机构可采取监管约谈、监管通报、责令改正、出具监管意见等监管措施, 并记入诚信档案。

第五十五条 能源监管机构对电力市场成员违反有关电力监管的法律、行政法规或者有关电力监管规章、规则, 损害社会公共利益的行为及其处理情况, 可以向社会公布。

第九章 法律责任

第五十六条 能源监管机构工作人员违反有关规定的, 按照

《电力监管条例》第二十九条的规定处理。

第五十七条 电力市场主体违反本实施细则规定，有下列情形之一的，按照《电力监管条例》第三十一条的规定处理：

- （一）未按照规定办理电力市场注册手续的；
- （二）提供虚假注册资料的；
- （三）未履行电力系统安全义务的；
- （四）与电力市场运营有关的设备、设施不符合国家标准、行业标准的；
- （五）滥用市场力或以价格联盟方式操纵交易或交易价格的；
- （六）有不正当竞争、串通报价等违规交易行为的；
- （七）不执行调度指令的；
- （八）发电厂并网、电网互联不遵守有关规章规则的；
- （九）不向从事电力交易的主体公平、无歧视开放电力市场或者不按照规定公平开放电网的；
- （十）其他违反电力市场有关规定的。

第五十八条 电网企业未按照国家规定的电能质量和供电服务质量标准向用户提供供电服务的，按照《电力监管条例》第三十二条的规定处理。

第五十九条 电力交易机构和电力调度机构违反本实施细则规定，有下列情形之一的，按照《电力监管条例》第三十三条

的规定处理：

- （一）未按照规定办理电力市场注册的；
- （二）未按照电力市场规则组织电力市场交易的；
- （三）未按照规定开展市场风险防控的；
- （四）未按照规定对电力市场进行干预的；
- （五）未按照规定公开、公平、公正实施电力调度的；
- （六）未按照规定执行电力交易结果的；
- （七）未按照规定提供网络拓扑、系统参数以及安全校核参数等数据的；
- （八）未按照规定接入电力监管信息系统的；
- （九）电力调度机构未合理安排电网运行方式，保障电力交易结果执行的；
- （十）未配合电力市场管理委员会和第三方机构履责的；
- （十一）泄露电力交易内幕信息的；
- （十二）其他违反电力市场有关规定的。

第六十条 市场成员未按电力市场有关规定报送和披露有关信息的，按照《电力监管条例》第三十四条的有关规定处理。

第六十一条 电力市场管理委员会违反规定或者履行职责不到位，造成重大影响的，能源监管机构可以给予提醒、约谈、责令改正等。

第十章 附 则

第六十二条 本实施细则由国家能源局新疆监管办公室负责解释。

第六十三条 本实施细则自发布之日起执行。

抄送：自治区电气化新疆协调推进办公室、兵团电力体制改革专项小组办公室、自治区发展和改革委员会、自治区能源局、自治区工业和信息化厅、兵团发展和改革委员会、兵团工业和信息化委员会。

国家能源局新疆监管办公室

2019年1月10日印发
